المقنع

ابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)

الجزء ٥

نص المؤلف كما في طبعة: بيروت ، 1400 ، المكتب الإسلامي
المصدر: مجموعة OpenITI (KITAB)، برخصة المشاع الإبداعي CC BY-NC-SA 4.0، للاستخدام غير التجاري.
نص المؤلف دون تغيير، لا تشمل هذه النسخة حواشي المحققين.
Romanov, M. & Seydi, M. OpenITI. doi:10.5281/zenodo.3082463

كتاب الشركة

وهي على خمسة أضرب احدها شركة العنان وهي أن يشترك اثنان

[ج ٥ - ص ٣]

بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه لهما فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير [ج ٥ - ص ٤]

وعنه تصح بالعروض ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد وهل تصح بالمغشوش والفلوس على وجهين [ج ٥ - ص ٥]

الثاني أن يشترطا لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما فإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفين فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لاحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة [ج ٥ - ص ٦]

أو ربح أحد الثوبين لم يصح وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة ولا يشترط أن يخلطا المالين ولا أن يكونا من جنس واحد وما يشتريه كل واحد منهما بعد الشركة فهو بينهما وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما

[ج ٥ - ص ٧]

والوضعية على قدر المال 00000000000

فصل

ويجوز لكل واحد منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويقابل [ج ٥ - ص ٨]

ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما وليس له أن يكاتب الرقيق ولا بزوجه ولا يعتقه بمال ولا يهب ولا يقرض ولا يحابي ولا يضارب إلا بالمال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكه [ج ٥ - ص ٩]

وهل له أن يودع أو يبيع نساء أو يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله أو يرهن أو يرتهن على وجهين [ج ٥ - ص ١٠]

وليس له أن يستدين على مال الشركة فإن فعل فهو عليه وربحه له إلا أن يأذن شريكه وإن أخر حقه من الدين جاز وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين 00000000000 [ج ٥ - ص ١٢]

وإن ابرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه وكذلك إن أقر بمال وقال القاضي يقبل إقراره على مال الشركة 0000000000000000000

[ج ٥ - ص ١٣]

وعلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس و إحرازه فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجرة عليه وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك على وجهين 0000000000000000

فصل

والشروط في الشركة ضربان صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع 0 [ج ٥ - ص ١٤]

أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد معلوم أو لا يسافر بالمال ولا يبيع إلا من فلان وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح أو ضمان المال أو أن عليه من الوضعية اكثر من من قدر ماله أو ان يوليه ما يختار من السلع أو برتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها فما يعود بجهالة الربح يفسد به

[ج ٥ - ص ١٥]

العقد ويخرج في سائرها روايتان وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين وهل يرجع أحدهما باجرة عمله على وجهين [ج ٥ - ص ١٦]

الثاني المضاربة 000000000000 [ج ٥ - ص ١٧]

وهي أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بينهما على ما شرطاه فإن قال خذه واتجر به والربح كله لي فهو إبضاع [ج ٥ - ص ١٨]

وإن قال والربح كله لك فهو قرض وإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح وإن قال ولك ثلث الربح صح والباقي لرب المال وإن قال ولي ثلث الربح فهل يصح على وجهين 000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٩]

وإن اختلفا لمن الجزء المشروط فهو للعامل وكذلك حكم المساقاة والمزارعة وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله وفي الشروط وإذا 00000000000000000000 [ج ٥ - ص ٢٠]

فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجر وعنه له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح وإن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد على روايتين 000000000000000000 [ج ٥ - ص ٢١]

وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو أقبض وديعتي وضارب بها وإذا قدم الحاج فضارب بهذا صح وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح 0000000000000000000 0 [ج ٥ - ص ٢٢]

وإن أخرج مالا ليعمل هو فيه وآخر والربح بينهما صح ذكره الخرقي وقال القاضي إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح وإن شرط عمل غلامه فعلى وجهين

فصل

وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال [ج ٥ - ص ٢٣]

فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه وعنه يضمن قيمته علم أو لم يعلم وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن ويحتمل أن لا يصح البيع وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحه [ج ٥ - ص ٢٤]

وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق وإن ظهر ربح فهل يعتق على وجهين 000000000000000 [ج ٥ - ص ٢٥]

وليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول فإن فعل رد نصيبه من الربح في شركة الأول وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه 00000 [ج ٥ - ص ٢٦]

وعنه يصح وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه وفي نصيب شريكه وجهان ويتخرج أن يصح في الجميع وليس للمضارب نفقة إلا بشرط 00000000000000000000 [ج ٥ - ص ٢٧]

فإن شرطها له وأطلق فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف وإن اختلفا رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله وإن أذن له في التسري واشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه 0000000000000000 [ج ٥ - ص ٢٨]

وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وإن اشترى سلعتين فربح إحداهما وخسر في الأخرى أو تلفت جبرت الوضيعة من الربح 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ٢٩]

وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة فهي له وثمنها عليه إلا أن يجيزه رب المال وإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال 00000000000 [ج ٥ - ص ٣٠]

وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال وهل يملك العامل حصته من الربح قبل القسمة على روايتين 00000000000000000000 [ج ٥ - ص ٣١]

وإن طالب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ٣٢]

او طلب البيع فله ذلك وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجرة المثل 0000000000000000 [ج ٥ - ص ٣٣]

ويقدم به على سائر الغرماء وإن مات المضارب لم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركه وكذلك الوديعة 00000000000000000000

[ج ٥ - ص ٣٤]

فصل

والعامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض وما يدعى عليه من خيانة والقول قول رب المال في رده إليه 000000000 [ج ٥ - ص ٣٥]

والجزء المشروط للعامل وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا وحكي عنه أن القول قول العامل إن ادعى أجرة المثل 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ٣٦]

وإن قال العامل ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله وإن قال غلطت لم يقبل قوله 000000000000000000

فصل

الثالث شركة الوجوه 00000000000000 [ج ٥ - ص ٣٧]

وهي أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينا فما ربحا فهو بينهما وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن والملك بينهما على ما شرطا والوضيعة على قدر ملكيهما فيه والربح بينهما على ما شرطاه ويحتمل أن يكون على قدر مالكيهما وهما في التصرفات كشريكي العنان 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ٣٨]

الرابع شركة الأبدان وهي ان يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فهي شركة صحيحه وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله 00000000000 [ج ٥ - ص ٣٩]

فهل تصح مع اختلاف الصنائع على وجهين وتصح في الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات فإن مرض أحدهما فالمكسب بينهما فإن طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه ذلك 00000000000000000 [ج ٥ - ص ٤٠]

وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح وإذا تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما صحت الشركة والأجرة بينهما على ما شرطاه وإن آجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته 00000000000000000000 [ج ٥ - ص ٤١]

00000000000000000000 [ج ٥ - ص ٤٢]

وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة صح 000000000000000

فصل الخامس شركة المفاوضة

وهي أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز وما يحصل لهما من ميراث وما يلزم احدهما من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك فهذه شركة فاسدة 0000000000000000000

[ج ٥ - ص ٤٣]

00000 0000000000000000000 00000 [ج ٥ - ص ٤٤]

باب المساقاة

تجوز المساقاة في النخل وفي كل شجر له ثمر مأكول 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ٤٥]

ببعض ثمرته 00000000000000000000 [ج ٥ - ص ٤٦]

وتصح بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح وهذه مزارعة بلفظ الإجارة ذكره أبو الخطاب وقال أكثر أصحابنا هي إجارة والأول أقيس وأصح وهل تصح على ثمرة موجودة على روايتين 00000000000000000000

[ج ٥ - ص ٤٧]

وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة صح 000000000000 [ج ٥ - ص ٤٨]

والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه لا تفتقر إلى ذكر مدة ولكل واحد منهما فسخها فمتى انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما وإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له وإن فسخ رب المال فعليه للعامل أجره 0000000000000000 [ج ٥ - ص ٤٩]

عمله وقيل هي عقد لازم يفتقر إلى ضرب مدة يكمل فيها الثمر وإن جعلا مدة لايكمل فيها لم تصح وهل للعامل أجرة على وجهين وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل فهل تصح على وجهين فإن 0000000000000000 [ج ٥ - ص ٥٠]

قلنا لا تصح فهل للعامل أجرة على وجهين وإن مات العامل تمم الوارث فإن أبى استؤجر على العمل من تركته فإن تعذر فلرب المال الفسخ فإن فسخ بعد ظهوره الثمرة فهي بينهما 00000000000000 [ج ٥ - ص ٥١]

وإن فسخ قبل ظهورها فهل له أجرة على وجهين وكذلك إن هرب العامل فلم يوجد له ما ينفق عليها فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها

من السقي والحرث والزبار والتلقيح 000000000 [ج ٥ - ص ٥٢]

والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس ونحوه وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره وقيل كل ما يتكرر كل عام فهو على العامل ومالا فلا 0000000000000000 [ج ٥ - ص ٥٣]

وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشاركه فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل وإن شرط أن سقى سيحا فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين 00000000000 [ج ٥ - ص ٥٤]

وإن قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا

فصل

في المزارعة تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع 000000000000000 [ج ٥ - ص ٥٥]

فان كان في الأرض شجر على الأرض وساقاه على الشجر صح 000000000000000000 [ج ٥ - ص ٥٦]

ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وظاهر المذهب اشتراطه 0000000000000 [ج ٥ - ص ٥٧]

وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسما الباقي أو شرطا لأحدهما قفزانا معلومة أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة من الأرض فسدت المزارعة والمساقاة ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر وعليه أجرة صاحبه 000000000000000000 [ج ٥ - ص ٥٨]

وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا والحصاد على العامل نص عليه وكذلك الجداد وعنه أن الجداد عليهما وإن قال أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا فهل تصح على روايتين 000000000000000000000 [ج ٥ - ص ٥٩]

وإن زارع شريكه في نصيبه صح 0000000000000000000

[ج ٥ - ص ٦٠]

00000000000000000000 [ج ٥ - ص ٦١]

باب الإجارة

وهي عقد على المنافع 000000000000000000 [ج ٥ - ص ٦٢]

تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما وفي لفظ البيع وجهان ولا تصح إلا بشروط ثلاثة أحدهما معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهرا 0000000000000 [ج ٥ - ص ٦٣]

وخدمة العبد سنة وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ٦٤]

وإجارة أرض معينة لغرس كذا أو زرع أو بناء معلوم وإن استأجر للركوب وذكر المركوب فرسا أو بعيرا ونحوه وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره 00000000000000 [ج ٥ - ص ٦٥]

فصل الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن

إلا أنه يصح أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته 00000000000000

[ج ٥ - ص ٦٦]

وكذلك الظئر 000000000000000 [ج ٥ - ص ٦٧]

ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة إذا كان المسترضع موسرا وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار ليعملاه ولهما عادة بأجره صح ولهما ذلك وإن لم يعقد عقد إجارة وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح وتجوز إجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد وتزويج إمرأة 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ٦٨]

وتجوز إجارة الحلي باجرة من جنسه وقيل لا يصح
000000000000000000000 [ج ٥ - ص ٦٩]

وإن قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح على روايتين وإن قال إن خطته روميا فلك درهم 000000 وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فعلى وجهين 00000000000000000000 [ج ٥ - ص ٧٠]

وإن اكراه دابة فقال إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة فقال أحمد لا بأس به وقال القاضي يصح في اليوم الأول دون الثاني وإن إكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم فقال أحمد هو جائز وقال القاضي يصح في العشرة وحدها ونص أحمد رحمه الله على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز 000000000000000000000 [ج ٥ - ص ٧١]

وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص أنه يصح وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ٧٢]

وقال أبو بكر وابن حامد لا يصح

فصل الثالث

أن تكون المنفعة مباحة مقصودة فلا تجوز الإجارة على الزنى والزمر

والغناء ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر ولا يجوز الاستئجار على حمل الميتة والخمر وعنه يصح ويكره أكل أجرته 000000000000000

فصل

والإجارة على ضربين أحدهما إجارة عين فيجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها [ج ٥ - ص ٧٤]

فيجوز له استئجار حائط ليضع عليه اطراف خشبه وحيوان ليصيد به إلا الكلب واستئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين واستئجار النقد للتحلي والوزن لا غير فإن أطلق الإجارة لم تصح في 00000000000000000 [ج ٥ - ص ٧٥]

أحد الوجهين وتصح في الآخر وينتفع بها في ذلك ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأة لرضاع ولده وحضانته ولا تصح إلا بشروط خمسة أحدها أن يعقد على نفع العين دون اجزائها فلا تصح 0000000000000000 [ج ٥ - ص ٧٦]

إجازة الطعام للأكل ولا الشمع لشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونقع البئر فإنه يدخل تبعا 000000000000000000000

[ج ٥ - ص ٧٧]

الثاني معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين وتصح في الآخر بدونه وللمستأجر خيار الرؤية 000000000000000000000 [ج ٥ - ص ٧٨]

الثالث القدرة على التسليم فلا تصح إجازة الآبق والشارد ولا الطير في الهواء و المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ولا يجوز إجارة المساع مفردا لغير شريكه وعنه ما يدل على جوازه 00000000000000000000

[ج ٥ - ص ٧٩]

الخامس كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ويجوز للمؤجر وغيره 000000000000000 [ج ٥ - ص ٨٠]

بمثل الأجرة وزيادة وعنه لا تجوز بزيادة وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها وتجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فأنتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين 0000000 [ج ٥ - ص ٨١]

وللثاني حصته من الأجرة 00000000000000 [ج ٥ - ص ٨٢]

وإن آجر الولي اليتيم أو السيد العبد ثم بلغ الصبي وعتق العبد لم تنفسخ الإجارة ويحتمل أن تنفسخ 0000000000000000000

[ج ٥ - ص ٨٣]

فصل وإجارة العين تنقسم قسمين أحدهما أن تكون على مدة معلومة

كإجارة الدار شهرا والأرض عاما والعبد للخدمة أو للرعي مدة معلومة ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت 000000000 [ج ٥ - ص ٨٤]

ولا يشترط ان تلي العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ٨٥]

وإذا آجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وسائرها بالأهلة وعنه بستوفي الجميع بالعدد وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة وشهري صيام الكفارة 000000000000000000 [ج ٥ - ص ٨٦]

فصل القسم الثاني

إجارتها لعدد معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث مكان أو دياس زرع أو استئجار عبد ليدله على طريق 000000

[ج ٥ - ص ٨٧]

أو رحى لطحن قفزان معلومة فيشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف 000000000000 [ج ٥ - ص ٨٨]

فصل الضرب الثاني

عقد على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات كالسلم

كخياطة ثوب وبناء دار وحمل إلى موضع معين ولا يكون الأجير فيها إلا آدميا جائز التصرف ويسمى الأجير المشترك 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ٨٩]

ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله استأجرتك اتخيط لي هذا الثوب في يوم لم يصح ويحتمل أن يصح ولا تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القرية كالحج والأذان ونحوها 000000000000000000000 [ج ٥ - ص ٩٠]

وعنه تصح 00000000000000000 [ج ٥ - ص ٩١]

وإن استأجره ليحجمه صح ويكره للحر أكل أجرته ويطعمه الرقيق والبهائم وقال القاضي لا تصح 0000000000000000000

فصل وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه

0000000000000000000 [ج ٥ - ص ٩٢]

وبمثله ولا يجوز بمن هو أكثر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضرره وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها فإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه وليس له زرع دخن ونحوه 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ٩٣]

ولا يملك الغرس ولا البناء وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر فإن اكتراها للغرس ملك الزرع وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر وإن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر فإن فعل فعليه أجرة المثل 00000000000 [ج ٥ - ص ٩٤]

وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة) أي المسماة لاستيفاء المعقود عليه متميزا عن غيره (وأجرة المثل للزائد ذكره الخرقي) قال القاضي لا يختلف فيه أصحابنا أي في الثانية وحكاه أبو الزناد عن الفقهاء السبعة لأنه متعد في ذلك فهو كغاصب (وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع) لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره أشبه ما لو فعل بغير إجارة ولم يصرح به أبو بكر فيما إذا اكترى لحمولة شيء فزاد عليه وإنما أخذ ذلك من قوله إذا استأجر أرضا لزرع شعير فزرعها حنطة أن عليه أجرة المثل للجميع فجمع القاضي بين مسألة الخرقي ومسألة أبي بكر فينقل كلا منهما إلى الأخري لتساويهما في أن الزيادة لا تتميز فيكون فيهما وجهان وليس كذلك فإنه يفرق بينهما فإن ما حصل التعدي فيه في الحمل متميز بخلاف الزرع فإنه متعد به كله أشبه الغاصب ولهذا علل أبو بكر بالعدول عن المعقود عليه فإلحاقها بما إذا اكترى إلى موضع فجاوزه أشد لشدة شبهها به وهو الذي قطع به في الكافي والمحرر مع أن أحمد نص في الزرع أنه ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان فيعطاه رب الأرض فيقال أجرة مثلها إذا زرعها حنطة مائة واجرة مثلها إذا زرعها شعيرا ثمانون فالواجب ما بينهما وهو عشرون

ونظيره هما لو اكترى غرفة ليجعل فيها أقفزة معلومة فزاد عليها ولو اكتراها ليجعل فيها قنطار قطن فجعل قنطار حديد ففي الأولى له المسمى

وأجراء الزيادة وفي الثانية يخرج فيها الخلاف في مسألة الزرع (وإن تلفت ضمن [ج ٥ - ص ٩٥]

قيمتها إلا أن تكون في يد صاحبها فيضمن نصف قيمتها في أحد الوجهين 000000000000 [ج ٥ - ص ٩٦]

فصل

ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض 000000000000000 [ج ٥ - ص ٩٧]

ومفاتيح الدار وعمارتها وما جرت عادته به فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة 0000000000000000000

[ج ٥ - ص ٩٨]

فصل

والاجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها فإن بدأ له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة وإن حوله المالك 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ٩٩]

قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن نص عليه ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة وإن كانت على عمل في الذمة خير المستأجر بين الفسخ والصبر وإن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها [ج ٥ - ص ١٠٠]

الحاكم من مال الجمال أو أذن للمستأجر في النفقة عليها فإذا انقضت الإجارة باعها الحاكم ووفى المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبه 00000000000000 [ج ٥ - ص ١٠١]

وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها وموت الصبي المرتضع 0000000000000000 [ج ٥ - ص ١٠٢]

وموت الراكب إذا لم يكن من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه ونحو هذا وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ 000000000000000 [ج ٥ - ص ١٠٣]

ولا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري ولا بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته أو دكانا فيحترق متاعه 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٠٤]

وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى وقال الخرقي فان جاء امر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه 000000000000000 [ج ٥ - ص ١٠٥]

ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة عليه فإن وجدالعين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى 0000000000000000 [ج ٥ - ص ١٠٦]

ويجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر فتنفسخ في إحدى الروايتين 0000000000000000000

[ج ٥ - ص ١٠٧]

فصل

ولا ضمان على الأجير الخاص وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر فيما يتلف في يده إلا أن يتعدى 0000000000000000000

[ج ٥ - ص ١٠٨]

ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له فيما عمل فيه 0000000000000000 [ج ٥ - ص ١٠٩]

وعنه يضمن مطلقا ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاغ ولا طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١١٠]

ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد وإذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه [ج ٥ - ص ١١١]

وإن تلف الثوب بعد عمله خير المالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا اجرة له وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته 000000000000000000000 [ج ٥ - ص ١١٢]

وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها أو الرائض الدابة لم يضمن ما تلفت به وإن قال أذنت لي في تفصيله قباء قال بل قميصا فالقول قول الخياط نص عليه 0000000000000000 [ج ٥ - ص ١١٣]

00000000000000000000 [ج ٥ - ص ١١٤]

فصل وتجب الأجرة بنفس العقد

إلا أن يتفقا على تأخيرها 0000000000000000000

[ج ٥ - ص ١١٥]

ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١١٦]

انقضائها خير المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه وإن شرط قلعه لزمه ذلك 0000000000000000000

[ج ٥ - ص ١١٧]

ولم يجب تسوية الأرض إلا بشرط وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة وإن كان بغير تفريط لزم تركه بالأجرة 0000000000 [ج ٥ - ص ١١٨]

وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن وإذا اكترى بدراهم واعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستاجر بالدراهم 000000000000000000000

[ج ٥ - ص ١١٩]

باب السبق وغيرها 00

[ج ٥ - ص ١٢٠]

ولا يجوز بعوض إلا في الإبل والخيل والسهام 0000000000000

[ج ٥ - ص ١٢١]

بشروط خمسة أحدها تعيين المركوب والرماة سواء كانا اثنين أو جماعتين ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين
00000000000000000000

[ج ٥ - ص ١٢٢]

الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد فلا يجوز بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية ويحتمل الجواز 0000000000000000000

[ج ٥ - ص ١٢٣]

الثالث تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي على ما جرت به العادة الرابع كون العوض معلوما الخامس الخروج عن شبهة القمار بأن لا يخرج جميعهم 0000000000000

[ج ٥ - ص ١٢٤]

فإن كان الجعل من الإمام أو من أحد غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز وإن جاءا معا فلا شيء لهما وإن سبق المخرج أحرزه سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئا وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه فإن أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا

[ج ٥ - ص ١٢٥]

يكافىء فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رمييهما فإن سبق احرز سبقيهما وإن سبقاه أحرزا سبقيهما ولم يأخذا منه شيئا وإن سبق أحدهما أحرز السبقين وإن سبق معه المحلل فسبق اللآخر بينهما وإن قال المخرج من سبق فله عشرة ومن صلى فله كذلك لم يصح وإن قال من صلى فله خمسة صح
0000000000000000000

[ج ٥ - ص ١٢٦]

وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم 000000000000000

[ج ٥ - ص ١٢٧]

لم يصح الشرط وفي صحة المسابقة وجهان

فصل

والمسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فيكون له الفسخ دون صاحبه وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين وقيل هي عقد لازم ليس لأحدهما 0000 [ج ٥ - ص ١٢٨]

فسخها لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين ولا تبطل بموت أحد الراكبين ولا تلف أحد القوسين ويقوم وارث الميت مقامه فإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته والسبق في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٢٩]

ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب

فصل في المناضلة

000000000000 [ج ٥ - ص ١٣٠]

ويشترط لها شروط أربعة احدها أن تكون على من يحسن الرمي فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه بطل العقد فيه وأخرج من الحزب الآخر مثله ولهم الفسخ إن أحبوا الثاني معرفة عدد الرشق وعدد الإصابة 000000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٣١]

الثالث معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة فالمبادرة أن يقولا من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي فهو السابق ولا يلزم إتمام الرمي والمفاضلة أن يقولا أينا فضل صاحبه بخمس إصابات من عشرين رمية 0000000000000000 [ج ٥ - ص ١٣٢]

سبق فأيهما فضل بذلك فهو السابق وإذا وإذا أطلقا الإصابة تناولها على أي صفة كانت فإن قالا خواصل كان تأكيدا لأنه اسم لها كيفما كانت وإلا قالا خواسق وهو ما خرق الغرض وثبت فيه أو خوارق وهو ما خرقه ولم يثبت فيه وإن قالا خواصر وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض تقيدت بذلك 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٣٣]

وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدائرة تقيد به الرابع معرفة قدر الغرض طوله وعرضه وسمكه وارتفاع من الأرض وإن تشاحا في المبتدىء بالرمي أقرع بينهما وقيل يقدم من له مزية بإخراج السبق 0000000000000000 [ج ٥ - ص ١٣٤]

وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني والسنة أن يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب به وإن كان خواسق لم يحتسب له به ولا عليه 0000000000000

[ج ٥ - ص ١٣٥]

وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه بالسهم وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه 000000000000000 [ج ٥ - ص ١٣٦]

كتاب العارية ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها واستعارة الدية للخدمة وللمعير الرجوع متى شاء 000000000000000

[ج ٥ - ص ١٣٨]

ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر وإن أعاره أرضا للدفن لم يرض حتى يبلى الميت وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه وان سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد 000000

[ج ٥ - ص ١٣٩]

إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط وإن لم يشترط عليه القلع لم يلزمه إلا أن يضمن له المعيرالنقص فإن قلع فعليه تسوية الأرض وإن أبى القلع فللمعير أخذه بقيمته فإن أبى ذلك بيعا لهما 000000000000

[ج ٥ - ص ١٤٠]

فإن أبيا البيع ترك بحاله وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر وللمستعير الدخول للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع وذكروا عليه أجرة في الزرع فيخرج فيهما وفي سائر المسائل
000000000

[ج ٥ - ص ١٤١]

وجهان وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت فهو غاصب يأتي حكمه وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه فيبقى إلى الحصاد بأجرة مثله وقال القاضي لا أجرة له 0000000000000000000

[ج ٥ - ص ١٤٢]

ويحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فهل يكون كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب على وجهين
000000000000000

فصل

وحكم المستعير في استيفاء المنفعة حكم المستأجر
00000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٤٣]

والعارية مضمونة بقيمتها يوم تلفها 0000000000000000

[ج ٥ - ص ١٤٤]

وإن شرط نفي ضمانها وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرط وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال المسلمون على شروطهم فيدل على نفي الضمان بشرطه وإن تلفت أجزاؤها بالإستعمال كحمل المنشفة فعلى وجهين 00000 [ج ٥ - ص ١٤٥]

وليس للمستعير أن يعير فإن فعل فتلف عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء ويستقر الضمان على الثاني وعلى المستعير مؤنة رد العارية 0000000000000000 [ج ٥ - ص ١٤٦]

فإن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان إلا أن بردها إلى من جرت العادة بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه 000000000000000

فصل

إذا اختلفا فقال أجرتك فقال بل أعرتني عقب العقد فالقول قول 0000000000000000 [ج ٥ - ص ١٤٧]

الراكب وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها وهل يستحق أجرة المثل أو المدعي إن زاد عليها على وجهين وإن قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة فالقول قول المالك 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٤٨]

وإن قال أعرتني أو أجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك وقيل قول الغاصب 00 [ج ٥ - ص ١٤٩]

كتاب الغصب

وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق وتضمن أم الولد 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٥٠]

والعقار بالغصب وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغضب وإن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي لزمه رده 0000000000000000

[ج ٥ - ص ١٥١]

وإن أتلفه لم تلزمه قيمته [ج ٥ - ص ١٥٢]

وإن غصب جلد ميتة فهل يلزمه رده على وجهين فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان وإن قلنا لا يضمنه فهل يضمن ثيابه وحليه على وجهين وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته على وجهين 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٥٣]

فصل

ويلزمه رد المغصوب إن قدر على رده وإن غرم عليه أضعاف قيمته وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه 00000000000000 [ج ٥ - ص ١٥٤]

ورده وإن بنى عليه لزمه رده إلا أن يكون قد بلي وإن سمر بالمسامير بابا لزمه قلعها وردها وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع فعليه أجرتها 0000000000000 [ج ٥ - ص ١٥٥]

وإن أدركها ربها والزرع قائم خير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بعوضه وهل ذلك قيمته أو نفقته على وجهين 000000000000000

[ج ٥ - ص ١٥٦]

ويحتمل أن يكون الزرع للغاصب وعليه الأجرة وإن غرسها أو بنى فيها أخذ بقلع غرسه وبنائه 00000000000000 [ج ٥ - ص ١٥٧]

وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها 00000000000000000000

[ج ٥ - ص ١٥٨]

وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع حتى ترسى وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه [ج ٥ - ص ١٥٩]

رده ويذبح الحيوان على وجهين وإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا

فصل

وإن زاد لزمه رده بزيادته سواء كانت متصلة كالسمن وتعلم صنعة أو منفصلة كالولد والكسب وإن غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا أو فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٦٠]

وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدا فضربه أو خشبا فنجره أو شاة فذبحها وشواها رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له وعنه يكون شريكا بالزيادة وقال أبو بكر يملكه وعليه قيمته 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٦١]

وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا ووضع ترابها في أرض مالكها لم يملك طمها إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها في أحد الوجهين وإن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فرخا أو نوى فصار غرسا رده ولا شيء له ويخرج فيه مثل الذي قبله 00000000000000 [ج ٥ - ص ١٦٢]

فصل

وإن نقص لزمه ضمان نقصه رقيقا كان أو غيره وعنه ان الرقيق يضمن به في الإتلاف ويتخرج إن يضمنه باكثر الأمرين منهما 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٦٣]

وإن غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب بأكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجاني بارش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية وتضمين الغاصب ما بقي من النقص وإن غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٦٤]

وعنه في عين الدابة من الخيل والبغال والحمير ربع قيمتها والأول أصح وإن نقصت العين لتغير الأسعار لم يضمن نص عليه وإن نقصت القيمة لمرض أو نحوه ثم عادت ببرئه لم يلزمه شيء 0000000000000000

[ج ٥ - ص ١٦٥]

وإن زاد من جهة أخرى مثل أن تعلم صنعة فعادت القيمة ضمن النقص وإن زادت القيمة لسمن أونحوه ثم نقصت ضمن الزيادة وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها 00000000000 [ج ٥ - ص ١٦٦]

وإن غصب عبدا مفرطا في السمن فهزل فزادت قيمته رده ولا شيء عليه وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٦٧]

وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء جنى على سيده أو غيره وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر وتضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل 00000000000000

فصل

وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله لزمه مثله منه في أحد الوجهين 00000000000000

[ج ٥ - ص ١٦٨]

وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء وإن خلطه بدونه أو خير منه أو بغير جنسه لزمه مثله في قياس التي قبلها وظاهر كلامه أنهما شريكان بقدر ملكيهما 000000000 [ج ٥ - ص ١٦٩]

وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما أو قيمه أحدهما ضمن النقص وإن لم تنقص و لم تزد أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ماليهما وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه 00000000000000 [ج ٥ - ص ١٧٠]

فإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ويحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النقص وإن وهب الصبغ 000000000000000000000

[ج ٥ - ص ١٧١]

للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها فهل يلزم المالك قبولها على وجهين وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو زيتا فلت به سويقا احتمل أن يكون كذلك واحتمل أن تلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا وإن غصب ثوبا وصبغا فصبغه به رده وأرش نقصه ولا شيء له في زيادته 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٧٢]

فصل

وإن وطىء الجارية فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة وعنه لا يلزمه مهر الثيب وإن ولدت فالولد رقيق للسيد 0000000000000000 [ج ٥ - ص ١٧٣]

ويضمن نقص الولادة وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فالما لك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما

[ج ٥ - ص ١٧٤]

رجعا على الغاصب وإن ولدت من أحدهما فالولد حر ويفديه بمثله في صفاته تقريبا ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة وعنه يضمنه بقيمته ويرجع به على الغاصب وإن تلفت فعليه قيمتها ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع 000000000000000 [ج ٥ - ص ١٧٥]

بها المتهب وعنه ان ما حصلت له به منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به وإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بمالا يرجع به المشتري عليه وإن 000000000 [ج ٥ - ص ١٧٦]

ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته وهل يرجع بها على الغاصب على روايتين إن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه وضمان الأجرة على الغاصب وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٧٧]

وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه ذكره القاضي في القسمة وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه وإن لم يعلم وقال له الغاصب كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب وإن لم يقل ففي أيهما يستقر الضمان عليه وجهان 000000000000000

[ج ٥ - ص ١٧٨]

وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ نص عليه في رجل له عند رجل تبعة فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية ولم يعلم كيف هذا يعني انه لا يبرأ وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره واستأجره على قصارته وخياطته لم يبرا إلا أن يعلم وإن اعاره إياه برىء علم أو لم يعلم 0000000000000000 [ج ٥ - ص ١٧٩]

ومن اشترى عبدا فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ويستقر الضمان على المشتري ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم 0000000000000000000

فصل

وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا 0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٨٠]

وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه وقال القاضي يضمنه بقيمته يوم القبض وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه 000000000000000000000

[ج ٥ - ص ١٨١]

وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه 000000000000000000000

[ج ٥ - ص ١٨٢]

وإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه فإن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما للحاجة وأعطاه بالقيمة عرضا وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما فعليه رد الباقي وقيمة التلف وأرش نقصه 00000000 [ج ٥ - ص ١٨٣]

وقيل لا يلزمه أرش النقص وإن غصب عبدا فأبق أوفرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته فإن انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير 00000000000000 [ج ٥ - ص ١٨٤]

فصل

وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده 000000000000000 [ج ٥ - ص ١٨٥]

وعنه التوقف في ذلك وقال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة وفيما بعده وجهان

فصل

وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات 00000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٨٦]

والعقود كالبيع والنكاح ونحوها باطلة في إحدى الروايتين والأخرى صحيحة فإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك وعنه الربح للمشتري [ج ٥ - ص ١٨٧]

وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أوصناعة فيه فالقول قول الغاصب وإن اختلفا في رده أو عيب فالقول قول المالك 000000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٨٨]

وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة 0000

فصل ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه

0000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٨٩]

وإن فتح قفصا عن طائره أو حل قيد عبده أو رباط فرسه 000000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٩٠]

أو وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد حله قاعدا فألقته الريح فاندفق ضمنه وقال القاضي لا يضمن ما ألقته الريح وإن ربط دابة في طريق فأتلفت 00 [ج ٥ - ص ١٩١]

أو أقتنى كلبا عقورا فعقر أو خرق ثوبا ضمن إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه وقيل في الكلب روايتان في الجملة وإن أجج نارا في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره وأتلفه ضمن إذا كان أسرف فيه أو فرط 00000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٩٢]

وإلا فلا وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها في أصح الروايتين 00000000000 [ج ٥ - ص ١٩٣]

00000000000000000000 [ج ٥ - ص ١٩٤]

وان بسط في مسجد حصيرا أو علق فيه قنديلا لم يضمن ما تلف به وان جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين وان اخرج جناحا أو ميزابا إلى الطريق فسقط على شيء فأتلفه ضمن [ج ٥ - ص ١٩٥]

وما اتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها [ج ٥ - ص ١٩٦]

وان مال حائطة ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه نص عليه وأوما في موضع أنه ان تقدم اليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن [ج ٥ - ص ١٩٧]

الا ان تكون في يد انسان كالراكب والسائق والقائد فيضمن ما جنت يدها وفمها دون ما جنت رجلها [ج ٥ - ص ١٩٨]

ويضمن ما أفسدت من الزرع والشجر ليلا ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا ومن صال عليه آدمي أو غيره [ج ٥ - ص ١٩٩]

فقتله دفعا عن نفسه لم يضمنه وإن اصطدمت سفينتان فغرقنا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر وما فيها وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون غلبه ريح فلم يقدر على ضبطها ومن أتلف مزمارا أو طنبورا أو صليبا [ج ٥ - ص ٢٠٠]

أو كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء خمر لم يضمنه وعنه أنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره [ج ٥ - ص ٢٠١]

باب الشفعة ولا يحل الإحتيال لإسقاطها ولا تثبت إلا بشروط خمسة أحدها أن يكون مبيعا ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال ولا فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين

[ج ٥ - ص ٢٠٤]

فصل

الثاني أن يكون شقصا مشاعا من عقار [ج ٥ - ص ٢٠٥]

ولا شفعة فيما لا تجب قسمته فيه كالحمام الصغير والبئر والطرق والعراص الضيقة [ج ٥ - ص ٢٠٧]

وما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد في إحدى الروايتين إلا أن البناء والغراس يؤخذ تبعا للأرض ولا تؤخذ الثمرة تبعا في أحد الوجهين

فصل الثالث

المطالبة بها على الفور ساعة يعلم

نص عليه وقال القاضي له طلبها في المجلس وإن طال [ج ٥ - ص ٢٠٨]

فإن أخره سقطت شفعته إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب بها ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه أو لم يشهد ولكن سار في طلبها فعلى وجهين [ج ٥ - ص ٢٠٩]

وإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس ومن لا يجد من يشهده أو لإظهارهم زيادة في الثمن أو نقصا في المبيع أو أنه موهوب له أو أن المشتري غيره [ج ٥ - ص ٢١٠]

أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه فهو على شفعته وإن أخبره من يقبل خبره فلم يصدقه أو قال المشتري يعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته وإن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته [ج ٥ - ص ٢١١]

وإن أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط ويحتمل أن تسقط وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط وله الأخذ بها إذا كبر وإن تركها لعدم الحظ فيها سقطت ذكره ابن حامد وقال القاضي يحتمل أن لا تسقط

[ج ٥ - ص ٢١٢]

فصل الرابع

أن يأخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض سقطت شفعته فإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما وعنه على عدد الرؤوس فإذا ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك

[ج ٥ - ص ٢١٣]

فإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر فإن ترك شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه فله أن يأخذ بالبيعين وله أن يأخذ بأحدهما فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد الوجهين

وإن أوخذ بالأول لم يشاركه وأن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأول وهل يشاركه في شفعه الثاني على وجهين وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق و إن اشترى واحد حق أثنين أو أشترى من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما على أصح الوجهين [ج ٥ - ص ٢١٥]

وإن باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ويحتمل أن لا يجوز وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن وقال ابن حامد إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن

فصل الخامس

أن يكون للشفيع ملك سابق [ج ٥ - ص ٢١٦]

فإن امشتري اثنان دارا واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه وإن ادعى كل واحد منهما السبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين

فصل

وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت الشفعة نص عليه [ج ٥ - ص ٢١٧]

وقال أبو بكر لا تسقط وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء في رواية علي بن سعيد وبكر بن محمد لأن الشفعة إنما تثبت في الملك وقد خرج هذا عن كونه مملوكا ولأن فيها هاهنا إضرار بالموقوف عليه والموهوب له لان ملكه قد زال عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر قال ابن أبي موسى من اشترى دارا فجعلها مسجدا فقد استهلكها ولا شفعة فيها وكذا إذا تصرف فيها برهن أو صدقة أو إجارة لما ذكرنا وقال أبو بكر لا تسقط بل للشفيع فسخ ذلك وأخذه بالثمن الذي وقع به البيع حتى لو جعله مسجدا وفي الفصول عنه لا لأنه شفيع ولأن الشفيع يملك فسخ البيع الثاني والثالث مع إمكان الأخذ بهما فلأن يملك فسخ عقد الأخذ به أولى ولأن حق الشفيع أسبق وجنبته أقوى فلم يملك المشتري تصرفا يبطل حقه وفي الفروع توجيه أن المستأجر إذا وقف ما غرسه أو بناه لم يبطل الوقف وهو ظاهر وقد يفرق بينهما من حيث إن رب الأرض يأخذه من الموقوف عليه ولا يفسخ عقد الوقف فيصير بمنزلة بيع الوقف بشرطه فيشتري بثمنه ما يقوم مقامه وهنا يؤخذ من المشتري الذي وجبت له الشفعة فيفسخ عقد الوقف ويؤخذ الأخذ بها كما لو وجد به عيبا وقفا فصار كأنه لم يوجد ويكون الثمن لمن وجبت عليه الشفعة وعلم منه أنه إذا تصرف المشتري بعد الطلب أنه لا يصح لأنه يملكه بمطالبة وقيل وقبضه

وإن باع المشتري فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد من كل واحد منهما ولأنه شفيع في العقدين واقتضى

ذلك صحة تصرف المشتري لأنه ملكه وصح قبضه وإن كان الشفيع له أن يتملكه لا يمنع من تصرفه كما لو كان أحد العوضين في المبيع معيبا فإنه لا يمنع [ج ٥ - ص ٢١٨]

فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو تحالف فللشفيع أخذه ويأخذه في التحالف بما حلف عليه البائع

[ج ٥ - ص ٢١٩]

وإن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه وإن استغله فالغلة له وإن أخذه وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجداد وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه [ج ٥ - ص ٢٢٠]

وغرس أو بني فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه أو يقلعه ويضمن النقص فإن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك

[ج ٥ - ص ٢٢١]

إذ 1 لم يكن فيه ضرر وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع في أصح الوجهين وإن مات الشفيع بطلت شفعته إلا أن يموت بعد [ج ٥ - ص ٢٢٢]

طلبها فتكون لوارثة

فصل

ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع العقد عليه [ج ٥ - ص ٢٢٣]

وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته وما يحط من الثمن أو يزاد فيه في مدة الخيار يلحق به وما كان بعد ذلك لا يلحق به [ج ٥ - ص ٢٢٤]

وإن كان مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليا وإلا أقام كفيلا مليا وأخذ به وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان ذا مثل وإلا قيمته وإن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري [ج ٥ - ص ٢٢٥]

إلا أن يكون للشفيع بينة وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بألف فإن قال المشتري غلطت فهل يقبل قوله مع يمينه وجهين [ج ٥ - ص ٢٢٦]

وإن ادعى أنك اشتريته بألف فقال بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه فإن نكل عنها أو قامت بينة للشفيع فله أخذه ويقال للمشتري إما أن تقبل الثمن وإما أن تبريء منه [ج ٥ - ص ٢٢٧]

وإن كان عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم عمد فقال القاضي يأخذه بقيمته وقال غيره يأخذه بالدية ومهر المثل [ج ٥ - ص ٢٢٨]

فصل

ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه نص عليه ويحتمل أن يجب وإن أقر البائع وأنكر المشتري فهل يجب الشفعة على وجهين [ج ٥ - ص ٢٢٩]

وعهده الشفيع على المشتري وعهده المشتري على البائع فإن أبي المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم وقال أبو الخطاب قياس المذهب أن يأخذه الشفيع من يد البائع وإذا ورث اثنان شقصا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه ولا شفعة لكافر على مسلم

[ج ٥ - ص ٢٣٠]

وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه للمضاربة على وجهين [ج ٥ - ص ٢٣١]

وهي أمانة ولا ضمان عليه فيها [ج ٥ - ص ٢٣٣]

إلا ان يتعدى وإن تلفت من بين ماله لم يضمن في أصح الروايتين ويلزمه حفظها في حرز مثلها وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن وإن أحرزها بمثله أو فوقه [ج ٥ - ص ٢٣٤]

لم يضمن وقيل يضمن إلا أن يفعله لحاجة فإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه التوى لم يضمن وإن تركها فتلفت ضمن وإن أخرجها لغير خوف ضمن فإن قال لا تخرجها ولو خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن [ج ٥ - ص ٢٣٥]

وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن إلا أن ينهاه المالك عن علفها فإن قال أترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن وإن قال أتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن وإن تركها في يده احتمل [ج ٥ - ص ٢٣٦]

وجهين وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده لم يضمن

[ج ٥ - ص ٢٣٧]

وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس المالك مطالبة الأجنبي وقال القاضي له ذلك وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها فإن لم يجد حملها معه إن كان أحفظ لها وإلا [ج ٥ - ص ٢٣٨]

دفعها إلى الحاكم فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها واعلم بها ثقة يسكن تلك الدار فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب وأخرج الدراهم لينفقها ثم ردها [ج ٥ - ص ٢٣٩]

أو جحدها ثم أقر بها أو كسر ختم كيسها أو خلطها بما لا تتميز منه ضمنها وإن خلطها بمتميز [ج ٥ - ص ٢٤٠]

أو ركب الدابة ليسقيها وإن أخذ درهما ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده وعنه يضمن الجميع وإن رد بدله متميزا فكذلك وإن كان غير متميز ضمن الجميع ويحتمل أن لا يضمن غيره [ج ٥ - ص ٢٤١]

وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه وإن أودع الصبي وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن وقال القاضي يضمن وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها ضمنها في رقبة

فصل

والمودع أمين والقول قوله فيها يدعيه من رد [ج ٥ - ص ٢٤٢]

وتلف وإذن دفعها إلى إنسان [ج ٥ - ص ٢٤٣]

وإن قال لم تودعني ثم أقر بها أو ثبت ببينة فادعى الرد أو التلف لم يقبل وإن أقام به بينة ويحتمل أن تقبل بينته وإن قال مالك عندي شيء قبل قوله في الرد والتلف وإن مات المودع فادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينة

[ج ٥ - ص ٢٤٤]

وإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها وبعده يضمنها في أحد الوجهين [ج ٥ - ص ٢٤٥]

وإن ادعى الوديعة اثنان فأقربها لاحدهما فهي له مع يمينه ويحلف المودع أيضا وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما فإن قال لا أعرف صاحبها حلف أنه لا يعلم ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه

وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها على وجهين [ج ٥ - ص ٢٤٧]

باب إحياء الموات

وهي الأرض الداثرة التي لا يعلم أنها ملكت فإن كان فيها آثار الملك أو لا يعلم [ج ٥ - ص ٢٤٨]

لها مالك فعلى روايتين ومن أحيا أرضا ميتة فهي له مسلما كان أو كافرا

[ج ٥ - ص ٢٤٩]

وبإذن الإمام أو غير إذنه في دار الإسلام وغيرها إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها وما قرب من العامر وتعلق بمصالحة لم يملك بالإحياء [ج ٥ - ص ٢٥٠]

وإن لم تتعلق بمصالحة فعلى روايتين ولا تملك المعادن الظاهرة كالملح والقار والنفط والكحل والجص بالإحياء [ج ٥ - ص ٢٥١]

وليس للإمام إقطاعه وإذا كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملك بالإحياء وللإمام إقطاعه وإذا ملك المحيا ملكه بما فيه من المعادن الباطنة كمعادن الذهب والفضة [ج ٥ - ص ٢٥٢]

وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلا أو شجر فهو أحق به وهل يملكه على روايتين وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم غيره وهل يلزمه بذله لزرع غيره على روايتين [ج ٥ - ص ٢٥٣]

فصل

وإحياء الأرض أن يحوزها بحائط أو يجري بها ماء وإن حفر بئرا عادية ملك حريمها خمسين ذراعا وإن لم تكن عادية فحريمها خمسة وعشرون ذراعا [ج ٥ - ص ٢٥٤]

وعند القاضي حريمها قدر مد رشائها من كل جانب وقيل قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها [ج ٥ - ص ٢٥٥]

وقيل إحياء الأرض ما عد إحياء وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء [ج ٥ - ص ٢٥٦]

وقيل ما يتكرر كل عام كالسقي والحرث فليس بإحياء وما لا يتكرر فهو إحياء ومن تحجر مواتا لم يملكه وهو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه وليس له بيعة وقيل له ذلك فإن لم يتم إحياؤه قيل له إما أن تحييه أو تتركه [ج ٥ - ص ٢٥٧]

فإن طلب الإمهال أمهل الشهرين والثلاثة فإن أحياه غيره فهل يملكه على وجهين [ج ٥ - ص ٢٥٨]

فصل

وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع بل يصير كالمحتجر الشارع في الإحياء وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المسجد ما لم يضيق على الناس

[ج ٥ - ص ٢٥٩]

ولا يملكه بالإقطاع ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها فإن لم يقطعها فلمن سبق إليها الجاوس فيها ويكون أحق بها ما بما لم ينقل قماشه عنها فإن أطال الجلوس فيها فهل يزال على وجهين وإن سبق اثنان أقرع بينهما

[ج ٥ - ص ٢٦٠]

وقيل يقدم الإمام من يرى منهما ومن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه وهل يمنع إذا طال مقامه على وجهين ومن سبق إلى مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما

[ج ٥ - ص ٢٦١]

وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار فلمن في أعلاه أن يسقى ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبة ثم يرسل إلى من يليه

[ج ٥ - ص ٢٦٢]

فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه جاز مالم يضر بأهل الأرض الشاربة منه

[ج ٥ - ص ٢٦٣]

وللإمام أن أن يحمى أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها

[ج ٥ - ص ٢٦٤]

ما لم يضيق على الناس وليس ذلك لغيره وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه على وجهين

[ج ٥ - ص ٢٦٥]

باب الجعالة

وهي أن يقول من رد عبدي أو لقطتي أو بني لي هذا الحائط فله كذا فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه وإن فعله جماعة فهو بينهم [ج ٥ - ص ٢٦٧]

ومن فعله قبل ذلك لم يستحقه سواء أرده قبل بلوغ الجعل أو بعده وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول إذا كان العوض معلوما

[ج ٥ - ص ٢٦٨]

وهي عقد جائز لكل واحد منهما فسخها فمتى فسخها العامل لم يستحق شيئا وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله وإن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول [ج ٥ - ص ٢٦٩]

قول الجاعل ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له إلا في رد الأبق فإن له بالشرع دينارا أو اثنى عشر درهما [ج ٥ - ص ٢٧٠]

وعنه إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته وإن هرب منه في طريقه [ج ٥ - ص ٢٧١]

وإن مات السيد استحق ذلك في تركته [ج ٥ - ص ٢٧٢]

باب اللقطة

وهي المال الضائع من ربه وتنقسم إلى ثلاثة أقسام أحدهما مالا تتبعه الهمة كالسوط والشسع والرغيف فيملك بأخذه بلا [ج ٥ - ص ٢٧٣]

تعريف الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والظباء والطير والفهود ونحوها فلا يجوز التقاطها [ج ٥ - ص ٢٧٤]

ومن أخذها ضمنها فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان

[ج ٥ - ص ٢٧٥]

الثالث سائر الاموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجول والأفلاء فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها [ج ٥ - ص ٢٧٦]

فإن فعل ضمنها ولم يملكها وإن عرفها ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها والأفضل تركها وعند أبي الخطاب إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها [ج ٥ - ص ٢٧٧]

ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها وهي على ثلاثة أضرب حيوان فيتخير بين أكله [ج ٥ - ص ٢٧٨]

وعليه قيمته وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين حفظه لمالكه والإنفاق عليه من ماله وهل يرجع بذلك على وجهين [ج ٥ - ص ٢٧٩]

الثاني ما يخشى فساده فيتخير بين بيعه وأكله إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه وغرامه التجفيف منه وعنه يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم [ج ٥ - ص ٢٨٠]

الثالث سائر المال فيلزمه حفظها ويعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حولا كاملا من ضاع منه شيء أو نفقة [ج ٥ - ص ٢٨١]

وأجره المنادي عليه وقال أبو الخطاب مالا يملك بالتعريف وما يقصد حفظ لمالكه يرجع بالأجرة عليه فإن لم يعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما [ج ٥ - ص ٢٨٢]

كالميراث وعند أبي الخطاب لا يملكه حتى يختار ذلك وعن أحمد لا تملك إلا الأثمان وهي ظاهر المذهب وهل له الصدقة بغيرها على روايتين

[ج ٥ - ص ٢٨٣]

وعنه لا تملك لقطة الحرم بحال

فصل

ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها

[ج ٥ - ص ٢٨٤]

وقدرها وجنسها وصفتها ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه [ج ٥ - ص ٢٨٥]

بنمائها المتصل وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولواجدها بعده في أصح الوجهين وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمنها [ج ٥ - ص ٢٨٦]

وإن كان بعده ضمنها [ج ٥ - ص ٢٨٧]

وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين وفي الآخر يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الواصف وإن تلفت فله تضمين أيهما شاء إلا أن يدفعها بحكم فلا ضمان عليه ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف [ج ٥ - ص ٢٨٨]

فصل

ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا [ج ٥ - ص ٢٨٩]

عدلا أو فاسقا وقيل يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها وإذا عرفها فهي لواجدها وإن وجدها فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إذا كان عدلا

[ج ٥ - ص ٢٩٠]

فإن لم يأمن العبد سيده عليها لزمه سترها عنه فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته وإن أتلفها بعده فهي في ذمته والمكاتب كالحر ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده [ج ٥ - ص ٢٩١]

إلا أن تكون بينهما مهايأة فهل يدخل في المهايأة على وجهين

[ج ٥ - ص ٢٩٢]

باب اللقيط بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه ويحكم بإسلامه إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون كافرا فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين

[ج ٥ - ص ٢٩٤]

وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له وإن كان مدفونا تحته أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين وأولى الناس بخفانتة واحدة إن كان أمينا

[ج ٥ - ص ٢٩٥]

وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم وعنه ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه فإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدويا ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده

[ج ٥ - ص ٢٩٦]

وإن التقطه في البادية مقيم في حلة أو من يريد نقله إلى الحضر أقر معه وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر فهل يقر في يده على وجهين

[ج ٥ - ص ٢٩٨]

وإن التقطه اثنان قدم الموسر على المعسر والمقيم على المسافر فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة فإن لم تكن له بينة قدم صاحب اليد

[ج ٥ - ص ٢٩٩]

فإن كان في أيديهما أقرع بينهما فإن لم تكن لهما يد فوصفه أحدهما قدم وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أمن غيرهما

فصل

وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال [ج ٥ - ص ٣٠٠]

وإن قتل عمدا فوليه الإمام ان شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه إلا أن يكون اللقيط فقيرا أو مجنونا فللإمام العفو على مال ينفق عليه [ج ٥ - ص ٣٠١]

وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط وإن ادعى انسان أنه مملوه لم يقبل إلا ببينة تشهد أن امته ولدته في ملكه [ج ٥ - ص ٣٠٢]

ويحتمل ألا يعتبر قولها في ملكه لأن أمته ملكه فنماؤها ملكه كسمنها ومتى شهدت البينة باليد فإن كانت للملتقط لم يثبت بها ملك وإن كانت لأجنبي حكم له باليد والقول قوله مع يمينه في الملك وفي الفروع وإن ادعى رقه وهو طفل أو مجنون وليس بيد غيره بل بيده وليس واجدة فهو له وإن أنكر بعد بلوغه وفي الشرح إن كانت الدعوى بعد بلوغ اللقط كلف إجابته فإن أنكر وثم بينه حكم بها فإن كان اللقيط تصرف قبل ذلك ببيع أو شراء نقضت تصرفاته وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل على المذهب لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها وهذا ظاهر فيما إذا كان قد اعترف بالحرية لنفسه قبل ذلك وكذا إذا لم يعترف في الأصح وعنه يقبل لأنه مجهول الحال فيقبل إقراره كالحد والقصاص وإن تضمن فوات نفسه وشرط في المغني عليها ألأ يكون أقر بالحرية فإن كان قد أقر بها لم يقبل لأنه يكون مكذبا لقوله كما لو أقر بدين ثم جحده وقال القاضي يقبل فيما عليه رواية واحدة وهو قول المزني لأنه أقر بما يوجب حقا عليه وحقا له فوجب أن يثبت ما عليه فقط كما لو قال لفلان عندي ألف ولي عنده رهن وهل يقبل في غيره على روايتين إحداهما يقبل إقراره في الجميع لأن هذه الأحكام تتبع الرق فإذا ثبت الأصل بقوله ثبت التبع كما لو شهدت امرأة بالولادة فإنها تثبت ويثبت النسب تبعا فإذا قلنا يقبل إقراره بالرق بعد نكاحه وهو ذكر وكان قبل الدخول فسد النكاح في حقه ولها عليه

نصف المهر وإن كان بعد الدخول فسد نكاحه وعليه المهر وولده حر

[ج ٥ - ص ٣٠٣]

وإن قال إنه كافر لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد وقيل يقبل قوله إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله [ج ٥ - ص ٣٠٤]

وإن أقر إنسان أنه ولده الحق به مسلما كان أو كافرا رجلا كان أو امرأة

[ج ٥ - ص ٣٠٥]

حيا كان الملتقط أو ميتا ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه وعنه لا يلحق بامرأة ذات زوج وعنه إن كان لها إخوة أو نسب معروف لم يلحق بها وإلا لحق وإن ادعاه اثنان أو اكثر لأحدهم بينة قدم بها [ج ٥ - ص ٣٠٦]

فإن تساووا في البينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا فإن الحقته بأحدهما لحق به [ج ٥ - ص ٣٠٧]

وإن الحقته بهما لحق بهما ولا يلحق بأكثر من أم واحدة وإن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا [ج ٥ - ص ٣٠٨]

وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين وإن نفسه القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة ضاع نسبة في أحد الوجهين وفي الآخر يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما أو ما إليه أحمد وكذلك الحكم إن وطيء اثنان امرأة بشبهته أو جارية مشتركة بينهما في طهر [ج ٥ - ص ٣٠٩]

واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة وأتت بولد يمكن أن يكون منه فادعى الزوج من الواطيء أري القافة معهما ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة [ج ٥ - ص ٣١٠]

كتاب الوقف ومرادهم بتسبيل المنفعة أن يكون على بر أو قربة وأحسنه حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه بلا عذر مصروف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى وله أربعة أركان الواقف وشرطه أن يكون جائز التصرف والموقوف عليه وما ينعقد به وسمي وقفا لأن العين موقوفة وحبسا لأن العين محبوسة وفيه روايتان إحداهما أنه يحصل بالقول والفعل الدال عليه عرفا مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيها هذه الرواية ظاهر المذهب ونص عليها في رواية جماعة لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف فجاز أن يحصل به كالقول قال الشيخ تقي الدين أو أذن فيه وأقام نقله أبو طالب وجعفر ولو نوى خلافة أو سقاية ويشرعها لهم أي للناس والمراد به البيت المبني لقضاء حاجة الناس وليس منصوصا عليه في كتب اللغة والغريب وإنما المذكور فيها أن السقاية بكسر السين الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها والأخرى لا يصح إلا بالقول ذكرها القاضي اختارها أبو

محمد الجوزي وقد سأله الأثرم عن رجل أحاط حائطا على ا أرض ليجعلها مقبرة ونوى بقلبه ثم بدا له العود فقال إن كان جعلها لله فلا يرجع ولأن هذا تحبيس على وجه القربة فوجب أن يتعين باللفظ كالوقف على الفقراء لكن قال في المغني وهذه لا تنافي الاولى فإنه إن أراد بقوله إن كان جعلها لله أي نوى بتحويطها جعلها لله فهذا تأكيد للأولى وزيادة عليها إذ منعه من الرجوع بمجرد التحويط مع النية وإن أراد بقوله جعلها لله أي اقترنت بفعله

[ج ٥ - ص ٣١٣]

وصريحه وقفت وحبست وسلبت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت فلا يصح الوقف

[ج ٥ - ص ٣١٤]

بالكناية إلا أن ينويه أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية أو حكم الوقف فيقول تصدقت موقوفة أو محبسه أو مسبله أو محرمة أو مؤبدة ولا تباع ولا توهب ولا تورث ولا يصح إلا بشروط أربعة أحدهما أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الإنتفاع بها دائما مع بقاء عينها كالعقار والحيوان

[ج ٥ - ص ٣١٥]

والأثاث والسلاح وقف المشاع

[ج ٥ - ص ٣١٦]

ويصح وقف الحلي على اللبس والعارية وعنه لا يصح

[ج ٥ - ص ٣١٧]

ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار ولا غير معين كأحد هذين ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار ولا غير

[ج ٥ - ص ٣١٨]

الثاني أن يكون على بر كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمة

[ج ٥ - ص ٣١٩]

ولا يصح على الكنائس وبيوت النار وكتابة التوراة والأنجيل ولا على حربي ولا مرتد

[ج ٥ - ص ٣٢٠]

ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين وإن وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته صح

[ج ٥ - ص ٣٢١]

الثالث أن يقف على معين يملك ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد ولا على حيوان لا يملك كالعبد والحمل

[ج ٥ - ص ٣٢٢]

والملك والبهيمة الرابع أن يقف ناجزا فإن علقه على شرط لم يصح الا ان يقول هو وقف بعد موتي فيصح في قول الخرقي وقال أبو الخطاب

[ج ٥ - ص ٣٢٣]

لا يصح

فصل

ولا يشترط القبول إلا أن يكون على آدمي معين ففيه وجهان أحدهما يشترط ذلك [ج ٥ - ص ٣٢٤]

فإن لم يقبله أورده بطل في حقه دون من بعده وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز يصرف في الحال إلى من بعده وفيه وجه آخر إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معين يصرف إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مالا أو على من يجوز ثم على من لا يجوز أوقال وقفت وسكت انصرف بعد انقراض من يجوز الوقف عليه

[ج ٥ - ص ٣٢٥]

إلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين والأخرى إلى أقرب عصبته وهل يختص بع فقراؤهم على وجهين وقال القاضي في موضع يكون وقفا على المساكين [ج ٥ - ص ٣٢٦]

وهو أهل أعدل الأقوال لأنهم أعم جهات الخير ومصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها فإن كان للواقف أقارب مساكين كانوا أولى به استحبابا كصلاته وحيث قلنا يصرف إلى الأقارب فانفترضوا أو لم يوجد له قريب فإنه يصرف لبيت المال نص عليه في رواية أبي طالب وقطع به أبو الخطاب والمجد لأنه مال لا مستحق له وقال الأكثر يرجع الفقراء والمساكين إذ القصد بالوقف الصدقة الدائمة لقوله عليه السلام أو صدقة جارية وقال ابن أبي موسى يباع ويجعل ثمنه للمساكين ونقل حرب عنه مثله وعنه يرجع إلى ملك واقفة الحي قال ابن الزاغوني في الواضح الخلاف في الرجوع إلى الأقارب أو إلى بيت المال أو إلى المساكين مختص بما إذا مات الواقف أما إن كان حيا فانقطعت الجهة فهل يعود الوقف إلى ملكه أو إلى عصبته فيه روايتان وظاهر المتن أن المسائل الثلاث على سنن واحد وأن الخلاف فيها وفي الشرح إذا قال وقفت هذا وسكت أو صدقة موقوفة أنه لا نص فيها وقال ابن حامد يصح وهو قياس قول أحمد في النذر المطلق فإنه ينعقد موجبا للكفارة وفي الفروع وكذا إذا قال وقفه ولم يزد وقال القاضي وأصحابه إنه يصرف في وجوه البر وفي عيون المسائل فيها وفي تصدقت به الجماعة المسلمين وفي الروضة إن قال وقفته صح في الصحيح عندنا

تنبيه للوقف أربعة أحوال متصل الإبتداء والإنتهاء ولا إشكال في صحته ومنقطع الإنتهاء وهو صحيح في الأصح ومنقطع الإبتداء متصل الإنتهاء

ومتصل الإبتداء والإنتهاء منقطع الوسط والمذهب صحتهما وقيل بالبطلان بناء على تفريق الصفقة [ج ٥ - ص ٣٢٧]

وإذا قال وقفت داري سنة لم يصح ويحتمل أن يصح ويصرف بعدها مصرف المنقطع لا يشترط إخراج الوقف على يده في إحدى الروايتين

فصل

ولا يملك الموقوف عليه الوقف وعنه لا يملكه [ج ٥ - ص ٣٢٨]

ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه [ج ٥ - ص ٣٢٩]

وليس له وطء الجارية فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر وإن أتت بولد فهو حر وعليه قيمته ويشتري بها ما يقوم مقامه وتصير أم ولد له وتعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ويشتري بها مثلها وتكون وقفا وإن وطئها أجنبي بشبهته فأتت بولد فالولد حر وعليه المهر المهر لأهل الموقف وقيمة الولد

[ج ٥ - ص ٣٣٠]

فإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بها مثلها ويحتمل أن يملك قيمة الولد ها هنا وله تزويج الجارية وأخذ مهرها وولده وقف معها ويحتمل أن يملكه وأن جنى الوقف خطا فالأرش على الموقوف عليه [ج ٥ - ص ٣٣١]

ويحتمل أن يكون في كسبه وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين [ج ٥ - ص ٣٣٢]

فصل

ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه [ج ٥ - ص ٣٣٣]

وفي التقديم والتأخير والجمع والترتيب والتسوية والتفضيل وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة والناظر فيه [ج ٥ - ص ٣٣٤]

والإنفاق عليه وسائر أحواله [ج ٥ - ص ٣٣٥]

فإن لم يشترط ناظرا فالنظر للموقوف عليه [ج ٥ - ص ٣٣٦]

وقيل للحاكم وينفق عليه من غلته [ج ٥ - ص ٣٣٧]

وإن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ولا يدخل ولد البنات [ج ٥ - ص ٣٣٨]

وهل يدخل فيه ولد البنين على روايتين وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته أو نسله دخل فيه في ولد البنين [ج ٥ - ص ٣٣٩]

ونقل عنه لا يدخل فيه ولد البنات ونقل عنه في الوصية يدخلون فيه وذهب إليه بعض أصحابنا وهذا مثله وقال أبو بكر وابن حامد يدخلون فيه إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي فلا يدخلون [ج ٥ - ص ٣٤٠]

وإن وقف على بنية أو نبي فلان فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم وإن وقف [ج ٥ - ص ٣٤٣]

على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكور والإناث من اولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى وعنه إن كان يصل قرابته من قبل أمه في حياته صرف إليهم وإلا فلا [ج ٥ - ص ٣٤٤]

وأهل بيته بمنزلة قرابته [ج ٥ - ص ٣٤٥]

وقال الخرقي يعطي من قبل أبيه وأمه وقومه ونسباؤه كقرابته

[ج ٥ - ص ٣٤٦]

والعترة هم العشيرة وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأيامي والعزاب من لا زوج له ومن الرجال والنساء ويحتمل أن يختص الأيامي بالنساء والعزاب بالرجال [ج ٥ - ص ٣٤٧]

فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن وقيل هو للرجال وللنساء وإن وقف على أهل قريته أو قرابته لم يدخل فيهم [ج ٥ - ص ٣٤٨]

من يخالف دينه وفيه وجه آخر أن المسلم وإن كان الواقف كافرا

[ج ٥ - ص ٣٤٩]

وإن وقف على مواليه وله موال من فوقه ومن أسفل تناول جميعهم وقال ابن حامد يختص الموالي من فوق [ج ٥ - ص ٣٥٠]

وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم وإلا جاز تفصيل بعضهم على بعض والأقتصار على واحد منهم ويحتمل أن لا يجزئه أقل من ثلاثة ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه في الزكاة [ج ٥ - ص ٣٥١]

والوصية كالوقف في هذا الفصل

فصل

والوقف عقد لازم [ج ٥ - ص ٣٥٢]

ولا يجوز فسخه بإقالة ولاغيرها ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع

[ج ٥ - ص ٣٥٣]

ويصرف ثمنه في مثله وكذلك الفرس [ج ٥ - ص ٣٥٥]

الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته [ج ٥ - ص ٣٥٦]

وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين [ج ٥ - ص ٣٥٧]

ولا يجوز غرس شجرة في المسجد فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها قال أبو الخطاب إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمنها فإن احتاج صرف ذلك في عمارته [ج ٥ - ص ٣٥٨]

باب الهبة والعطية

وهي تمليك في حياته بغير عوض وإن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا وعنه يغلب فيها حكم الهبة [ج ٥ - ص ٣٦٠]

وإن شرط ثوابا مجهولا لم يصح وعنه أنه قال يرضيه بشيء فعلى هذا إن لم برض فله الرجوع فيها أو في عوضها إن كانت تالفة [ج ٥ - ص ٣٦١]

وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها [ج ٥ - ص ٣٦٢]

وتلزم بالقبض وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة

[ج ٥ - ص ٣٦٣]

ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب إلا ما كان في يد المتهب فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه وعنه لا يصح حتى يأذن في القبض وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع [ج ٥ - ص ٣٦٤]

وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه برئت وإن رد ذلك ولم يقبله [ج ٥ - ص ٣٦٥]

وتصح هبة المشاع وهبة كل ما يجوز بيعه ولا تصح هبة المجهول

[ج ٥ - ص ٣٦٦]

وما لا يقدر على تسليمه ولا يجوز تعليقها على شرط [ج ٥ - ص ٣٦٧]

ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو ألا يبيعها ولا يهبها ولا توقيتها كقوله وهبتك هذا سنة إلا في العمرى وهو أن يقول أعمرتك هذه الدار أو أرقبتكها أو جعلتها لك عمرك أو حياتك فإنه يصح [ج ٥ - ص ٣٦٨]

--- [ج ٥ - ص ٣٦٩]

وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته أو قال هي لآخرنا موتا صح الشرط وعنه لا يصح وتكون للمعمر ولورثته من بعد [ج ٥ - ص ٣٧٠]

فصل

والمشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم [ج ٥ - ص ٣٧١]

فإن خص بعضهم أو فضله فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر حتى يستووا [ج ٥ - ص ٣٧٢]

فإن مات قبل ذلك ثبت للمعطي وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع اختاره أبو عبدالله ابن بطة [ج ٥ - ص ٣٧٣]

وإن سوى بينهم في الوقف أوقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز نص عليه [ج ٥ - ص ٣٧٤]

وقياس المذهب لا يجوز [ج ٥ - ص ٣٧٥]

ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب [ج ٥ - ص ٣٧٦]

وعنه ليس له الرجوع وعنه له الرجوع إلا أن يتعلق به حق أو رغبة مثل أن يتزوج الولد أو يفلس [ج ٥ - ص ٣٧٧]

وإن نقصت العين أو زادت زيادة منفصلة لم يمنع الرجوع والزيادة للإبن ويحتمل أنها للأب وهل يمنع المتصلة [ج ٥ - ص ٣٧٨]

الرجوع على روايتين وإن باعه المتهب ثم رجع إليه بفسخ أو إقالة فهل له الرجوع على وجهين [ج ٥ - ص ٣٧٩]

وإن رجع إليه ببيع أو هبة لم يملك الرجوع وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع إلا أن يرجع هو وإن كاتبه أو رهنه لم يملك الرجوع إلى أن ينفك الرهن أو تنفسخ الكتابة وعن أحمد في المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك رده إليها رضيت [ج ٥ - ص ٣٨٠]

أو كرهت لأنها لا تهب له إلا مخافة غضبه أو إضرارا بها بأن يتزوج عليها

فصل

وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجته وعدمها في صغره وكبره [ج ٥ - ص ٣٨١]

إذا لم تتعلق حاجة الإبن به وإن تصرف فيه قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء لم يصح تصرفه [ج ٥ - ص ٣٨٢]

وإن وطىء جارية فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر لا يلزمه قيمته ولا مهر ولا حد عليه وفي التعزير وجهان [ج ٥ - ص ٣٨٣]

وليس للإبن مطالبة أبيه بدين ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك [ج ٥ - ص ٣٨٤]

والهدية والصدقة نوعان من الهبة

فصل في عطية المريض

أما المريض غير مرض الموت أو مرض غير مخوف كالرمد

[ج ٥ - ص ٣٨٥]

ووجع الضرس والصداع ونحوه فعطاياه كعطايا الصحيح سواء يصح في جميع ماله وإن كان مرض الموت المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك والفالج في ابتدائه والسل في انتهائه

[ج ٥ - ص ٣٨٦]

وما قال عدلان من أهل الطب أنه مخوف فعطاياه كالوصية في أنها لا تصح لوارث ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة كالهبة والعتق والكتابة والمحاباة [ج ٥ - ص ٣٨٧]

فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام والفالج في دوامه فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا فلا وقال أبو بكر فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب أو في لجة البحر

[ج ٥ - ص ٣٨٨]

عند هيجانه أو وقع الطاعون ببلده أو قدم ليقتص منه والحامل عند المخاص فهو كالمريض وقال الخرقي وكذلك الحامل [ج ٥ - ص ٣٨٩]

إذا صار لها ستة أشهر وقيل عن أحمد ما يدل على أن عطايا هؤلاء من المال كله وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدىء بالأول فالأول منها وإن تساوت قسم بين الجميع بالحصص [ج ٥ - ص ٣٩٠]

وعنه يقدم العتق وإما معاوضة المريض بثمن المثل فيصح من رأس المال وإن كانت مع وارث ويحتمل ألا يصح لوارث وإن حابى وارثه فقال القاضي يبطل في قدر ما حاباه وتصح فيما عداه [ج ٥ - ص ٣٩١]

وللمشتري الخيار لأن الصفقة تبعضت في حقه فإن كان له شفيع فله أخذه فإن أخذه فلا خيار للمشتري وإن باع المريض أجنبيا وحاباه

[ج ٥ - ص ٣٩٢]

وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة لأن المحاباة لغيره ويعتبر الثلث عند الموت فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء [ج ٥ - ص ٣٩٣]

فصل

وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء أحدها أنه يبدأ بالأول فالأول منها والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها والثاني أنه لا يملك الرجوع في العطية بخلاف الوصية والثالث أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها بخلاف الوصية والرابع أن الملك يثبت في العطية من حينها [ج ٥ - ص ٣٩٤]

ويكون مراعى فإذا خرج من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه فلو أعتق في مرضه عبدا أو وهبه لإنسان ثم كسب في حياة سيده شيئا ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه له إن كان معتقا وللموهوب له إن كان موهوبا وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك فلو أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فلقد عتق منه شيء وله من كسبه شيء ولورثة سيده شيئان فصار العبد وكسبه نصفين

[ج ٥ - ص ٣٩٥]

فيعتق منه نصفه وله نصف كسبه وللورثة نصفهما وإن كسب مثلي قيمته صار له شيئان وعتق منه شيء وللورثة شيئان فيعتق ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي للورثة وإن كسب نصف قيمته عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق منه ثلاثة اسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة [ج ٥ - ص ٣٩٦]

وإن كان موهوبا لإنسان فله من العبد بقدر ما عتق منه وبقدره من كسبه [ج ٥ - ص ٣٩٧]

وإن أعتق جارية ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسب نصف قيمتها يعتق منها ثلاثة أسباعها ولو وهبها مريضا آخر لا ملك له أيضا فوهبها الثاني للأول صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء وللأول شيئان فلهم ثلاثة ارباعها ولورثة الثاني ربعها وإن باع مريض قفيزا لا يملك غيره [ج ٥ - ص ٣٩٨]

بساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة فأسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد ثم أنسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ويبطل فيما بقي [ج ٥ - ص ٣٩٩]

وإن أصدق امرأة عشرة لامال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات لها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك بموتها صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء بمعدل شيئين أجبرها بنصف شيء وقابل يخرج الشيء ثلاثة فلورثته ستة ولورثتها أربعة وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة وعنه تعتبر المحاباة من الثلث قال أبو بكر هذا قول قويم رجع عنه [ج ٥ - ص ٤٠٠]

فصل

ولو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته عتق ولم يرثه ذكره أبو الخطاب لأنه ورثه كان إقراره لوارث وكذلك على قياسه لو اشترى ذا رحمه المحرم في مرضه وهو وارثه أو وصى له به أو وهب له فقبله في مرضه وقال القاضي يعتق ويرث [ج ٥ - ص ٤٠١]

ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه لم ترثه على قياس الأول ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهي مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم يستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها [ج ٥ - ص ٤٠٢]

وقال القاضي تستحق المائتين [ج ٥ - ص ٤٠٣]

وإن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي يصح الشراء ولا يعتق فإذا مات عتق على الوارث إن كانوا ممن يعتق عليهم ولا يرث لأنه لم يعتق في حياته [ج ٥ - ص ٤٠٤]